

BEOS-123/25

Warszawa, 5 marca 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SPS-III-020.15.2025

Data wpływu 05.03.2025

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projekt ustawy
o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko-weterynaryjnych
(druk sejmowy nr 1038)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

W deklarowanych skutkach regulacji (DSR) Wnioskodawcy nie przedstawili jednoznacznie, na czym polega problem, którego rozwiązaniu ma służyć projektowana ustawa. W DSR i uzasadnieniu projektu wskazano, że celem projektowanych przepisów jest „usprawnienie działania samorządu lekarzy weterynarii w oparciu o spostrzeżenia i postulaty Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, a także rozwiązania dobrze funkcjonujące w innych samorządach zawodowych”. Z uzasadnienia projektu można wywnioskować, że nie zidentyfikowano żadnego generalnego problemu, który miałby dotyczyć samorządu lekarzy weterynarii, natomiast zwrócono uwagę na niektóre obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych¹ (dalej: u.z.l.w.), które utrudniają jego działalność. Zdaniem Wnioskodawców problematyczne kwestie wynikające z tych przepisów to:

1. zbyt mała liczebność Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii;
2. brak wymienienia w katalogu zadań samorządu lekarzy weterynarii zadań związanych z organizowaniem szkoleń dla lekarzy weterynarii;

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 154.

3. brak dookreślenia, że po zakończeniu kadencji organów samorządu lekarzy weterynarii mają one działać do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów;
4. brak możliwości podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy weterynarii przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym;
5. niewystarczający zakres informacji zamieszczanych w rejestrze członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej;
6. zbyt sformalizowana procedura skreślenia lekarzy weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej;
7. trudności dotyczące organizowania zebrań rejonowych w dużych rejonach wyborczych;
8. wymóg brania udziału w rejonowym zebraniu wyborczym przez co najmniej 1/2 członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej wykonujących zawód na terenie rejonu wyborczego;
9. brak podstawy prawnej do określania przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną wymagań i minimalnych standardów dla usług weterynaryjnych.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt przewiduje nowelizację u.z.l.w. w odniesieniu do następujących zagadnień:

1. zwiększenia z 26 do 32 liczby członków Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii (art. 3b ust. 4 u.z.l.w.);
2. uszczegółowienia sposobu wykonywania zadań samorządu lekarzy weterynarii związanych z organizowaniem szkoleń i egzaminów szkoleniowych (art. 10 ust. 2 u.z.l.w.);
3. określenia, że po zakończeniu kadencji organów samorządu lekarzy weterynarii mają one działać do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów (art. 12 ust. 1 u.z.l.w.);
4. możliwości podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy weterynarii przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym (art. 14 ust. 2 u.z.l.w.);
5. uzupełnienia zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej m.in. o adres do doręczeń (art. 17 ust. 1a u.z.l.w.);
6. uproszczenia procedury skreślenia lekarzy weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w określonych przypadkach (art. 18 ust. 1 i 2 u.z.l.w.);
7. organizowania zebrań rejonowych (art. 26 ust. 4 i 6 u.z.l.w.);
8. umożliwienia Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej określania wymagań i minimalnych standardów dla usług weterynaryjnych (art. 39 ust. 1 u.z.l.w.).

W art. 2 projektu są zawarte przepisy przejściowe dotyczące Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali alternatywnych rozwiązań, ponieważ uznali, że najwłaściwszym rozwiązaniem jest przedłożony projekt ustawy.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Z uwagi na dużą liczbę zawartych w projekcie, zróżnicowanych tematycznie zagadnień dotyczących organizacji pracy samorządu lekarzy weterynarii, w analizie rozwiązań międzynarodowych skoncentrowano się na kwestii ewentualnego przyjmowania przez samorządy weterynaryjne wymagań lub minimalnych standardów dla poszczególnych usług weterynaryjnych. Porównano przepisy dotyczące wykonywania zawodu weterynarza w wybranych państwach członkowskich UE reprezentujących różne modele organizacji samorządu zawodowego: Czechach (ustawowo uregulowana Izba Lekarzy Weterynarii), Finlandii (stowarzyszenie prawa prywatnego) i Niemczech (izby weterynaryjne w poszczególnych krajach związkowych).

W Czechach organizacją samorządową zrzeszającą lekarzy weterynarii jest Izba Lekarzy Weterynarii Republiki Czeskiej (*Komora veterinárních lékařů České republiky*), której działalność uregulowano w ustawie nr 381/1991 Zb.² W ustawie nie zawarto bezpośredniego uprawnienia Izby do przyjmowania wytycznych czy zaleceń dotyczących wykonywania usług weterynaryjnych. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy Izba jest natomiast upoważniona m.in. do ustalania warunków wykonywania weterynaryjnej działalności leczniczo-profilaktycznej przez swoich członków i wydawania opinii w sprawach zawodowych związanych ze świadczeniem opieki weterynaryjnej, badaniami naukowymi, edukacją oraz w innych dziedzinach związanych z problematyką weterynaryjną. Wśród przyjmowanych przez Izbę wewnętrznych regulacji znaleźć można instrukcje w sprawie procedur oceny np. stanu zdrowia koni, zwichnięcia rzepki u psów czy dysplazji stawów biodrowych u psów³.

W niektórych europejskich państwach lekarze weterynarii nie są zorganizowani w izbach, ale w stowarzyszeniach prawa prywatnego lub innych podobnych organizacjach. Tak jest np. w Finlandii, gdzie działa Fińskie Stowarzyszenie Weterynaryjne (*Suomen Eläinlääkäriliitto*). Wykonywanie zawodu weterynarza

² *Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky (Ustawa Czeskiej Rady Narodowej o Izbie Lekarzy Weterynarii Republiki Czeskiej)*, 381/1991 Sb. ze zm., tekst w j. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-381> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 04 III 2025].

³ Wszystkie wewnętrzne regulacje można znaleźć na stronie Izby: <https://vetkom.cz/legislativa>.

w Finlandii reguluje ustawa 29/2000⁴ i ustawa 285/2023⁵, zgodnie z którymi centralnym organem nadzorującym przestrzeganie przepisów dotyczących zawodu weterynarza jest Fiński Urząd ds. Żywności (*Ruokavirasto*). Fińskie Stowarzyszenie Weterynaryjne nie jest natomiast organem reprezentującym weterynarzy na podstawie wspomnianych ustaw. W statucie Stowarzyszenia wskazano, że jego cele obejmują m.in. działalność na rzecz rozwoju medycyny weterynaryjnej w kraju, dbanie o interesy zawodowe, społeczne, ekonomiczne i socjalne weterynarzy, a także wspieranie innych wspólnych dążeń w zakresie wykonywania zawodu. Stowarzyszenie publikuje na swojej stronie internetowej zalecenia, jednakże dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z zatrudnieniem lub wykonywaniem pracy lekarza weterynarii⁶.

W Niemczech na poziomie ogólnokrajowym podstawowym aktem prawnym dotyczącym zawodu weterynarza jest federalna ustawa weterynaryjna⁷, która reguluje dostęp do wykonywania tego zawodu. W ustawie nie zawarto przepisów dotyczących samego wykonywania zawodu innych niż ogólna lista czynności weterynaryjnych zawarta w art. 1 ustawy⁸. Regulacja praktyki weterynaryjnej należy do kompetencji władz krajów związkowych. Lekarze weterynarii z poszczególnych krajów związkowych zrzeszeni są w izbach weterynaryjnych (łącznie jest ich 17) i okręgowych związkach weterynaryjnych (na terenie każdego z krajów związkowych działa kilka takich związków, a lekarze mają obowiązek członkostwa w jednym z nich), które są z kolei członkami Federalnej Izby Weterynaryjnej (*Bundestierärztekammer*) – będącej stowarzyszeniem. Bardziej szczegółowe opisy zawodu lekarza weterynarii można znaleźć w przepisach krajów związkowych i izb, przede wszystkim w ustawach o zawodach medycznych i kodeksach postępowania zawodowego izb weterynaryjnych. Przykładem takiej regulacji jest np. kodeks postępowania zawodowego Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Badenii-Wirtembergii⁹, w którym zawarto postanowienia dotyczące m.in. zadań i obowiązków lekarzy weterynarii, ich szkoleń czy prowadzenia praktyki. Jednocześnie ani w federalnej ustawie weterynaryjnej, ani w kodeksach przyjmowanych przez izby weterynaryjne, nie ma przepisów mówiących o przyjmowaniu minimalnych standardów czy wytycznych wykonywania usług weterynaryjnych. Federalna Izba Weterynaryjna publikuje natomiast na swojej stronie internetowej wytyczne i zalecenia dotyczące

⁴ *Laki eläinlääkäriinammatin harjoittamisesta* (Ustawa o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii), 21.1.2000/29 ze zm., tekst w j. fińskim: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000029>.

⁵ *Eläinlääkintähuoltolaki* (Ustawa o opiece weterynaryjnej), 3 III 2023/285, tekst w j. fińskim: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2023/20230285>.

⁶ Zalecenia można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia: <https://sell.fi/elainlaakariliiton-materiaalipankki/suosituksel/>.

⁷ *Bundes-Tierärzteordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981*, BGBl. I S. 1193 ze zm., tekst w j. niemieckim: https://www.gesetze-im-internet.de/bt_o/BjNR004160965.html.

⁸ W art. 1 wymieniono: zapobieganie cierpieniu i chorobom zwierząt, łagodzenie ich i leczenie, przyczynianie się do utrzymania i rozwoju wydajnej populacji zwierząt, ochrona ludzi przed niebezpieczeństwami i urazami spowodowanymi chorobami zwierząt oraz żywnością i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także praca na rzecz poprawy jakości żywności pochodzenia zwierzęcego.

⁹ *Berufsordnung der Landestierärztekammer Baden-Württemberg vom 20. Dezember 2002, i.d.F.vom 22.10.2020*, <https://www.ltk-bw.de/kammer/rechtsgrundlagen.html>.

różnych obszarów pracy lekarza weterynarii¹⁰, np. zalecenia dotyczące terapii bólu czy szczepień zwierząt.

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Zwiększenie liczby członków Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

Zgodnie z art. 3b ust. 1 u.z.l.w. do zadań Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii (dalej: KSLW) należy sprawowanie nadzoru nad uzyskiwaniem przez lekarza weterynarii tytułu specjalisty w danym obszarze weterynarii, a w szczególności: 1) ustalanie programów szkolenia specjalizacyjnego dla poszczególnych obszarów weterynarii; 2) powoływanie zespołów, o których mowa w art. 3c ust. 2; 3) powoływanie zespołów egzaminacyjnych dla poszczególnych obszarów weterynarii i ustalanie terminów egzaminów; 4) udzielanie zgody na przeprowadzenie egzaminu specjalizacyjnego w miejscu, o którym mowa w art. 3e ust. 3; 5) podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu specjalisty; 6) wydawanie dyplomów, o których mowa w art. 3f ust. 1; 7) ustalanie kosztów specjalizacji w danym obszarze weterynarii.

Kadencja KSLW trwa 4 lata, a jej członków powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Stosownie do treści art. 3b ust. 4 u.z.l.w. w skład KSLW wchodzi 26 lekarzy weterynarii wyróżniających się wiedzą lub umiejętnościami w obszarach weterynarii, posiadających tytuł specjalisty w co najmniej jednym z tych obszarów weterynarii lub co najmniej stopień naukowy doktora. Obszary weterynarii, o których mowa we wskazanym przepisie, określa § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia obszarów weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty¹¹. Lista ta obejmuje 19 dziedzin. Choć nie wynika to wprost z przepisów, trzeba przyjąć, że prawidłowe wykonywanie zadań ustawowych przez KSLW wymaga, aby w jej skład wchodziły osoby reprezentujące wszystkie 19 obszarów specjalizacji. Okoliczność tę powinna brać pod uwagę Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wnioskująca do ministra o powołanie członków KSLW.

Zgodnie z art. 3c ust. 1 u.z.l.w. KSLW wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz krajowych kierowników specjalizacji. Należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy zapewniają możliwość takiego ukształtowania składu KSLW, aby jej członkowie obsadzali wszystkie wymagane ustawą funkcje, bez konieczności ich łączenia przez jedną osobę. Można przyjąć, że zamysłem ustawodawcy było, aby każdy z 19 członków

¹⁰ Wytyczne można znaleźć na stronie internetowej Izby: <https://www.bundestieraerztekammer.de/tieraerzte/leitlinien/>.

¹¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 1945.

KSLW, którzy mają pełnić funkcję krajowych kierowników specjalizacji, reprezentował inny jej obszar.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że funkcję krajowych kierowników specjalizacji powinny pełnić osoby będące niekwestionowanymi autorytetami naukowymi w danym obszarze weterynarii, pracujące w ośrodkach naukowych. Aktualnie liczba osób spełniających te kryteria ma być zbyt niska, co powoduje, że niektórzy krajowi kierownicy specjalizacji pełnią te funkcje w odniesieniu do więcej niż jednej specjalizacji. Należy zauważyć, że wskazany problem nie wynika z treści obowiązujących przepisów, a ewentualnie z niewłaściwego ukształtowania składu KSLW, względnie z niewłaściwego stosowania przepisów ustawy. Zmiana treści art. 3b ust. 4 u.z.l.w. nie musi doprowadzić do spodziewanego przez Wnioskodawcę rezultatu, bowiem nie gwarantuje w żaden sposób, że osoby, które uzupełnią skład KSLW, spełniać będą wskazane w uzasadnieniu projektu kryteria. Warto zwrócić uwagę, że art. 2 ust. 2 projektu, przewidujący uzupełnienie składu KSLW w trakcie bieżącej kadencji do liczby wymaganej zmienionymi przepisami, powtarza w odniesieniu do nowych członków KSLW te same wymagania, które przewiduje art. 3b ust. 4 u.z.l.w.

Należy także podkreślić, że ustawa nie wymaga, aby funkcje krajowych kierowników specjalizacji miały pełnić osoby wyróżniające się na tle pozostałych członków KSLW wskazanymi w uzasadnieniu projektu przymiotami. Przeciwnie, art. 3b ust. 4 u.z.l.w. stanowi o tym, że każdy z członków KSLW powinien wyróżniać się wiedzą i umiejętnościami w obszarach weterynarii i posiadać tytuł specjalisty lub co najmniej stopień naukowy doktora. Ustawa nie określa żadnych dodatkowych wymogów w odniesieniu do krajowych kierowników specjalizacji.

Ustawodawca może mocą swojej decyzji zwiększyć liczbę członków KSLW z 26 do 32. W kontekście powyższym należy jednak stwierdzić, że zaproponowana w projekcie zmiana treści art. 3b ust. 4 u.z.l.w. nie została należycie umotywowana i nie wydaje się, aby jej wprowadzenie można było uzasadnić niedostatkami obowiązujących regulacji. Wprowadzenie proponowanej zmiany treści art. 3b ust. 4 u.z.l.w. nie zapewni, że w skład KSLW wejdą osoby będące niekwestionowanymi autorytetami naukowymi w dziedzinie swojej specjalizacji. Być może proponowana zmiana liczby członków KSLW znajdowałaby uzasadnienie w kontekście treści art. 3c ust. 2 u.z.l.w., który przewiduje, że KSLW powołuje spośród swoich członków po jednym zespole dla każdego obszaru weterynarii, którego zadaniem jest rekomendowanie KSLW kandydatów na szkolenie specjalizacyjne w danym obszarze weterynarii. W praktyce problematyczne może okazać się ustalenie składu 19 zespołów dla każdego obszaru weterynarii, kiedy w skład KSLW wchodzi 26 osób. Uzasadnienie projektu ustawy nie wskazuje jednak na występowanie problemów we wskazanym zakresie.

Organizacja i certyfikowanie szkoleń dla lekarzy weterynarii

Art. 10 ust. 1 u.z.l.w. określa zadania samorządu lekarsko-weterynaryjnego. Do zadań tych należy m.in.: 1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należyтым i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii; 2) ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz

dbałość o ich przestrzeganie; 3) reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza weterynarii; 4) integrowanie środowiska lekarsko-weterynaryjnego; 5) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie; 6) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą; 7) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy weterynarii i ich rodzin; 8) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarsko-weterynaryjnych; 9) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

Zawarty w art. 10 ust. 1 katalog zadań samorządu zawodowego lekarzy weterynarii ma charakter otwarty, o czym przesądza użyty w treści tego przepisu zwrot „w szczególności”. Trzeba zwrócić uwagę, że ustalone na poziomie ustawowym zadania samorządu zawodowego stanowią konkretyzację art. 17 ust. 1 Konstytucji. Przepis ten stanowi, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należyтым wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Powyższe pozwala ustalić dwa podstawowe zadania, które Konstytucja przypisuje samorządom zawodowym: 1) reprezentacja osób wykonujących zawód zaufania publicznego; 2) sprawowanie pieczy nad należyтым wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. Realizując wskazane zadania samorząd zawodowy powinien mieć na względzie interes publiczny. Ustawy tworzące poszczególne samorządy zawodowe precyzują sposoby realizacji ustalonych na poziomie konstytucyjnym zadań tych korporacji, przy czym trzeba zauważyć, że pomiędzy poszczególnymi samorządami występują w tym zakresie liczne podobieństwa. W odniesieniu do sprawowania pieczy nad należyтым wykonywaniem zawodu zaufania publicznego przyjmuje się, że rola samorządu nie ogranicza się wyłącznie do organizacji sądownictwa dyscyplinarnego i przyznania samorządowi możliwości pozbawiania uprawnień zawodowych, ale polega także na tworzeniu warunków dla podnoszenia przez członków samorządu kwalifikacji zawodowych oraz ustanawianiu przez samorząd wymagań w tym zakresie.

Art. 10 ust. 2 u.z.l.w. określa instrumenty realizacji przez samorząd zadań wskazanych w ustępie 1. Podobnie jak w przypadku określenia zadań samorządu w treści art. 10 ust. 1 u.z.l.w., tak i w przypadku określenia instrumentów ich realizacji ustawodawca posłużył się formułą otwartą poprzez zastosowanie zwrotu „w szczególności”. W projekcie przewidziano dodanie do art. 10 ust. 2 u.z.l.w. punktu 7a, który wskazywać ma, że samorząd ma wykonywać swoje zadania poprzez „organizowanie, współorganizowanie lub certyfikowanie szkoleń i egzaminów szkoleniowych dla lekarzy weterynarii”, przy czym zastrzeżono jednocześnie, że „realizacja tych działań może się wiązać z częściową lub pełną odpłatnością” (projektowany art. 10 ust. 1 pkt 7a u.z.l.w.). Działania w zakresie organizowania szkoleń i ich certyfikacji należy wiązać z zadaniem określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.z.l.w. ogólną formułą „sprawowanie pieczy i nadzoru nad należyтым i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii”.

Proponowaną zmianę należy uznać za precyzującą katalog form realizacji zadań samorządu lekarsko-weterynaryjnego. Trzeba podkreślić, że w obecnym

stanie prawnym nie istnieją przeszkody prawne dla prowadzenia przez samorząd przedmiotowej działalności. Wynika to m.in. z otwartej formuły zdania wprowadzającego wyliczenie zawarte w art. 10 ust. 2 u.z.l.w., jak i roli wyznaczonej samorządom zawodowym w treści art. 17 ust. 1 Konstytucji. Proponowane w projekcie dodanie do art. 10 ust. 2 u.z.l.w. punktu 7a wskazującego na dopuszczalność organizacji i certyfikacji szkoleń może jednak przyczynić się do wyeliminowania ewentualnych wątpliwości w tym zakresie.

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organów samorządu lekarzy weterynarii

Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.z.l.w. kadencja organów izb lekarsko-weterynaryjnych trwa 4 lata. W obecnym stanie prawnym można wyrażać wątpliwości odnośnie do tego, czy brak wyboru kolejnych piastunów funkcji organów izb we wskazanym terminie oznacza, że organy te funkcjonują w dotychczasowym składzie osobowym do czasu wyboru następców, czy też należy przyjąć, że od momentu upływu kadencji funkcje organów pozostają nieobsadzone. Wydaje się, że słuszny jest drugi wskazany kierunek i przyjęcie, że upływ kadencji oznacza w takim przypadku wakat. Przekonywać może o tym brak w u.z.l.w. przepisu stanowiącego o zachowaniu ciągłości funkcji. Tymczasem przepisy takie zawierają inne ustawy o samorządach zawodowych, poza wskazanymi w uzasadnieniu projektu ustawami: z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich¹² oraz z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych¹³, także ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych¹⁴. Można przyjąć, że skoro u.z.l.w., w odróżnieniu od wskazanych ustaw, nie zawiera przepisu stanowiącego o zachowaniu ciągłości funkcji, to znaczy, że norma ta nie obowiązuje w odniesieniu do organów izb lekarsko-weterynaryjnych. Taki kierunek interpretacyjny wzmacniać może sztywna wykładnia przepisów określających długość kadencji dokonana przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku dotyczącego kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich¹⁵.

Projekt przewiduje rozstrzygnięcie ewentualnych wątpliwości we wskazanym zakresie poprzez przesądzenie, że organy izb działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów (zmiana art. 12 ust. 1 u.z.l.w.). Wprowadzenie proponowanej zmiany zminimalizuje ryzyko ewentualnego paraliżu funkcjonowania izb lekarsko-weterynaryjnych i zbliży regulację u.z.l.w. do norm określających zasady funkcjonowania innych samorządów.

Projekt przewiduje także, że wyboru zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej dokonuje się na okres kadencji rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Należy odnotować, że taką samą normę zawierają regulacje dotyczące lekarzy i pielęgniarek.

¹² Dz. U. z 2021 r. poz. 1342, ze zm.

¹³ Dz. U. z 2021 r. poz. 628, ze zm.

¹⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 499.

¹⁵ Wyrok TK z 15 IV 2021 r., sygn. akt K 20/20.

Podejmowanie uchwał przez organy samorządu lekarzy weterynarii przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym

Zgodnie z art. 14 u.z.l.w. uchwały organów samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu. Projekt przewiduje dodanie do art. 14 u.z.l.w. ustępu 2, który stanowić ma, że „organy samorządu mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym na zasadach określonych przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną”.

Realizacja wskazanego przez projektodawcę zamierzenia, polegającego na wprowadzeniu możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym wymaga zmiany obowiązujących przepisów. *De lege lata* treść art. 14 u.z.l.w. odczytywana literalnie wskazuje na konieczność fizycznej obecności członków organu przy podejmowaniu uchwał w tym samym miejscu i czasie. Przepis ten, ustanawiając kworum wymagane dla podjęcia uchwały, nie wskazuje na większość biorących udział w głosowaniu, a na „obecność” co najmniej połowy członków danego organu przy podejmowaniu uchwały.

Zakres informacji zamieszczanych w rejestrze członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 u.z.l.w. lekarz weterynarii, posiadający prawo do wykonywania zawodu, przed podjęciem wykonywania zawodu na terenie okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, obowiązany jest uzyskać wpis do rejestru członków tej izby. Zakres danych podlegających zgłoszeniu do rejestru określa art. 17 ust. 1a u.z.l.w. Projekt przewiduje wprowadzenie zmiany do art. 17 ust. 1a u.z.l.w. polegającej na dodaniu w punkcie 3 po wyrazie „adres” wyrazów „oraz adres do doręczeń”. Po punkcie 3 projekt przewiduje dodanie punktu 3a wskazującego, że do rejestru zgłoszeniu podlega „adres poczty elektronicznej lub numer telefonu weterynarii, jeżeli takie posiada”. W uzasadnieniu wskazano, że celem przedmiotowej zmiany jest ułatwienie kontaktu organów samorządu z lekarzami weterynarii – członkami danej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.

Powyższa propozycja wymaga oceny w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych. Materię tę regulują obecnie przepisy prawa UE. W opinii BEOS z 4 lutego 2025 r. dotyczącej oceny zgodności przedmiotowego projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej wskazano, że zaproponowane zmiany art. 17 ust. 1a u.z.l.w. (art. 1 pkt 5 projektu) zakładają poszerzenie zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, a zatem dotyczą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych – stąd powinny być ocenione pod kątem zgodności z prawem UE, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO. W opinii tej podniesiono, że w myśl art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wówczas, gdy jest niezbędne do

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (lit. c) lub jest ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (lit. e). Ponadto wskazano, że zgodnie z art. 6 ust. 3 RODO: podstawa przetwarzania musi być określona w prawie UE lub w prawie krajowym; w odniesieniu do celu przetwarzania musi być niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; prawo UE lub prawo państwa członkowskiego muszą służyć realizacji celu leżącego w interesie publicznym oraz być proporcjonalne do wyznaczonego, prawnie uzasadnionego celu. W konkluzji stwierdzono, że można uznać, iż proponowane w projekcie przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych spełniają kryteria przetwarzania określone w RODO, a zatem projekt ustawy nie jest sprzeczny z tym rozporządzeniem¹⁶.

Procedura skreślania lekarzy weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.z.l.w. okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skreśla lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w przypadku: 1) utraty prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6a, z zastrzeżeniem ust. 2; 2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczeń sądów powszechnych i lekarsko-weterynaryjnych; 3) pozbawienia prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 6 ust. 1; 4) przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby lekarsko-weterynaryjnej; 5) nieuiszczenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok; 6) śmierci. Projekt przewiduje, że w przypadkach wskazanych w punkcie 2, 3 i 6, skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej ma dokonywać się na podstawie decyzji prezesa okręgowej rady. Wskazana propozycja w założeniu ma upraszczać procedurę skreślania lekarzy z rejestru i sprowadzać tę procedurę do czynności czysto technicznej.

W ramach konsultacji społecznych, w jednej z ankiet podniesiono, że przekazanie prezesowi okręgowej rady kompetencji do jednoosobowego skreślania lekarzy weterynarii z rejestru członków izby jest niezgodne z zasadą kolegialności, prowadzi do niespójności proceduralnej i zwiększa ryzyko arbitralności decyzji, niepodlegających odpowiedniej kontroli¹⁷. W ankiecie wskazano, że prezes rady nie jest organem izby i nie powinien samodzielnie podejmować decyzji w sprawach należących do kompetencji organów kolegialnych. Spostrzeżenia te należy uznać za słuszne.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 u.z.l.w. jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy weterynarii są Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna i okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne. Art. 23 u.z.l.w. stanowi, że okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną

¹⁶ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Dorota Niedziela)*, opinia BEOS z 4 II 2025 r., BEOS-WPEiM-118/25.

¹⁷ ID ankiety: 11273.

stanowią lekarze wpisani do rejestru jej członków. Stosownie zaś do treści art. 24 u.z.l.w. organami okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej są:

1. okręgowy zjazd lekarzy weterynarii,
2. okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna,
3. okręgowa komisja rewizyjna,
4. okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny,
5. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy weterynarii, a w szczególności: 1) wykonuje zadania i czynności określone w art. 10, z wyjątkiem ustanawiania zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz sprawowania sądownictwa lekarsko-weterynaryjnego; 2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii; 3) składa przed okręgowym zjazdem lekarzy weterynarii sprawozdanie z działalności oraz wykonania budżetu; 4) prowadzi bieżące sprawy izby; 5) wykonuje zadania zlecone przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną (art. 29 u.z.l.w.). Zgodnie z art. 28 ust. 1 u.z.l.w. okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wybiera spośród swoich członków prezydium w składzie obejmującym prezesa oraz wybranych przez radę wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków. Prezydium okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą.

Ustawa *de lege lata* nie przyznaje prezesowi okręgowej rady samodzielnych kompetencji, a przesądza, że zakres jego umocowania do działania w imieniu rady wynika z jej uchwały. W świetle obowiązujących przepisów nie można przyjąć, że prezes rady jest organem samorządu, czy nawet okręgowej rady.

Podejmowanie decyzji w zakresie skreślenia z rejestru członków izby należy do zadań okręgowej rady, a więc do organu okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej (art. 29 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 u.z.l.w.). Spostrzeżenie to ma istotne znaczenie dla oceny skutków prawnych przyjęcia proponowanej w projekcie zmiany art. 18 u.z.l.w. Otóż zgodnie z art. 7 ust. 1 u.z.l.w. do uchwał organów samorządu w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu, pozbawiania prawa bądź zawieszania w prawie wykonywania tego zawodu z powodu niezdolności do jego wykonywania, lub stwierdzania utraty tego prawa stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych. Zgodnie natomiast z treścią art. 39 ust. 1 pkt 11 u.z.l.w., Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych.

W kontekście powyższym trzeba wskazać, że przyjęcie proponowanej zmiany art. 18 u.z.l.w. – przewidującej, że skreślenie z rejestru członków izby dokonywać ma się na podstawie decyzji prezesa okręgowej rady – skutkować będzie brakiem możliwości zastosowania w takich przypadkach odesłania, o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.z.l.w., a także art. 39 ust. 1 pkt 11 u.z.l.w. Okoliczność ta może się stać źródłem wątpliwości interpretacyjnych co do charakteru prawnego decyzji prezesa, trybu i możliwości jej zaskarżenia.

Podnieść ponadto trzeba, że na podstawie art. 7 ust. 2 u.z.l.w. minister właściwy do spraw rolnictwa może zaskarżyć prawomocną uchwałę samorządu,

podjętą w sprawach, o których mowa w ust. 1, do sądu administracyjnego. W proponowanym stanie prawnym minister nie będzie mógł zaskarżyć decyzji prezesa okręgowej rady o skreśleniu z rejestru członków izby na podstawie przywołanego przepisu.

Organizowanie zebrań rejonowych w dużych rejonach wyborczych

Zgodnie z art. 25 u.z.l.w. najwyższą władzą okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej jest okręgowy zjazd lekarzy weterynarii. Stosownie do treści art. 26 u.z.l.w. okręgowy zjazd lekarzy weterynarii odbywa się co roku w terminach ustalanych przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną. Wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii są przeprowadzane w rejonach wyborczych pokrywających się z powiatami. Art. 26 ust. 4 u.z.l.w. stanowi, że w przypadku powiatów, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150, rejon wyborczy ustala Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

Projekt przewiduje zmianę brzmienia art. 26 ust. 4 u.z.l.w. poprzez wskazanie, że w powiatach, w których liczba członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej przekracza 50 osób, to okręgową radę lekarsko-weterynaryjną może utworzyć więcej niż jeden rejon wyborczy. Skutkiem przyjęcia proponowanej zmiany będzie przeniesienie decyzji w zakresie ustalania rejonów wyborczych z Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na okręgową radę. Jednocześnie projekt przewiduje, że utworzenie więcej niż jednego rejonu wyborczego w powiecie będzie możliwe przy mniejszej liczbie lekarzy weterynarii.

Wymóg udziału w rejonowym zebraniu wyborczym

Zgodnie z art. 26 ust. 6 u.z.l.w. w rejonowym zebraniu wyborczym bierze udział co najmniej 1/2 członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej wykonujących zawód na terenie rejonu wyborczego. Przepis ten ustanawia warunek, od którego spełnienia zależy możliwość wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w rejonie wyborczym. Projekt przewiduje zmianę art. 26 ust. 6 u.z.l.w. polegającą na likwidacji wskazanego wymogu. W konsekwencji przyjęcie proponowanej zmiany umożliwi dokonanie wyboru delegatów niezależnie od liczby członków izby biorących udział w rejonowym zebraniu wyborczym. W uzasadnieniu projektu podniesiono, że wskazana zmiana umożliwi skuteczne przeprowadzenie wyborów – w praktyce uzyskanie odpowiedniej frekwencji ma być trudne. Należy uznać, że propozycja zawarta w projekcie zrealizuje cel wskazany w jego uzasadnieniu.

Podstawa prawna do określania przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną wymagań i minimalnych standardów dla usług weterynaryjnych

Katalog zadań Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej określa art. 39 ust. 1 u.z.l.w. Projekt przewiduje jego rozszerzenie o możliwość określania przez Krajową Radę wymagań i minimalnych standardów dla poszczególnych usług weterynaryjnych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że proponowana zmiana ma na celu umożliwienie tworzenia *soft law* dotyczącego prawidłowego wykonywania niektórych usług weterynaryjnych przez lekarzy weterynarii. W uzasadnieniu

podkreślono, że wspomniane standardy i minimalne wymagania nie byłyby egzekwowane. Jednocześnie uzasadnienie wskazuje, że ustalanie standardów postępowania przy leczeniu niektórych chorób w medycynie ludzkiej stanowi nieodzowny element praktyki lekarskiej. Wskazano, że na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹⁸ minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych. Poszukiwanie takich analogii jest jednak w tym przypadku nieuzasadnione. Wykonywanie zawodu lekarza i prowadzenie działalności leczniczej ma bowiem związek z konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia. Konstytucja gwarantuje w art. 68 ust. 2 prawo obywateli dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i jednocześnie stanowi, że warunki i zakres udzielania świadczeń określi ustawa. Określanie standardów opieki zdrowotnej ma więc swoją konstytucyjną podstawę i dokonuje się poprzez stanowienie w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w postaci rozporządzenia).

Należy ponadto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 19 pkt 1 u.z.l.w. członkowie samorządu obowiązani są m.in. do przestrzegania zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz innych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, a także uchwał władz i organów samorządu lekarzy weterynarii. Przestrzeganie uchwał władz i organów samorządu jest więc obowiązkiem ustawowym lekarzy weterynarii. W tym kontekście należy wyrazić wątpliwości co do przypisywanego w uzasadnieniu projektu ustawy niewiążącego (miękkiego) charakteru wymaganiom i minimalnym standardom dla poszczególnych usług weterynaryjnych, które miałyby być ustalane przez Krajową Radę. Nie sposób wykluczyć, że ich naruszenie będzie mogło być rozpatrywane w kontekście odpowiedzialności zawodowej uregulowanej w art. 45 i nast. u.z.l.w. Należy zauważyć, że z treści proponowanego brzmienia art. 39 ust. 1 u.z.l.w. nie wynika, aby przewidziane w nim wymagania i minimalne standardy miały mieć niewiążący charakter. Tymczasem ustalanie szczegółowych zasad wykonywania zawodu, których przestrzeganie byłoby obowiązkiem lekarzy weterynarii, mogłoby rodzić wątpliwości co do umocowania samorządu zawodowego w tym zakresie, w szczególności w kontekście wolności wykonywania zawodu i wolności działalności gospodarczej. Oczywiście wolności te podlegają w przypadku zawodów zaufania publicznego daleko idącym ograniczeniom, niemniej nie można przyjąć, że należy je uznać za nieobowiązujące. Wątpliwości we wskazanym zakresie byłyby tym poważniejsze, im wyższy byłby stopień szczegółowości standardów i wymagań ustalanych przez Krajową Radę.

Należy przyjąć, że jeśli intencją Wnioskodawców jest, aby Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna miała określać niewiążące wymagania i minimalne standardy dla poszczególnych usług weterynaryjnych, które – jak wskazano w uzasadnieniu – miałyby jedynie stanowić uznany w środowisku punkt odniesienia,

¹⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 799.

to realizacja tego zamierzenia nie wymaga zmiany ustawy. Należy przyjąć, że ustanawianie tak rozumianych standardów nie wymaga szczególnej podstawy prawnej.

Zbieżne z podniesionymi wyżej zastrzeżenia przekazano w ramach konsultacji społecznych¹⁹.

Przepisy intertemporalne

Art. 2 projektu zawiera normy intertemporalne związane z proponowanym w projekcie zwiększeniem liczby członków Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Przepisy te stanowią, że dotychczasowi członkowie KSLW zachowują funkcje do dnia wygaśnięcia jej kadencji. Jednocześnie skład KSLW bieżącej kadencji ma zostać uzupełniony do liczby wymaganej zmienionymi przepisami ustawy, tj. do 32 członków. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna ma wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw rolnictwa o powołanie w skład KSLW 6 lekarzy weterynarii. Członkowie KSLW powołani w trakcie kadencji mają pełnić swoją funkcję do dnia wygaśnięcia kadencji KSLW. Przepisy te nie budzą wątpliwości w zakresie ustalenia ich skutków prawnych.

Jak już wspomniano, projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej²⁰. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu²¹.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt.

Proponowana regulacja będzie miała wpływ w szczególności na okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne, Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz osoby będące członkami izb lekarsko-weterynaryjnych i zakłady weterynarii.

W Polsce funkcjonuje 16 okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, które odpowiadają podziałowi administracyjnemu na województwa. Według najnowszych dostępnych danych Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w 2021 r. liczba lekarzy weterynarii z prawem wykonywania zawodu wynosiła 20 091, w tym 2 113 emerytów²². Liczba zakładów weterynarii wynosiła łącznie 7 271²³.

¹⁹ ID ankiety: 11273.

²⁰ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej...*, op. cit.

²¹ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izb lekarsko-weterynaryjnych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Dorota Niedziela) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 4 II 2025 r., BEOS-WPEiM-119/25.

²² https://vetpol.org.pl/wp-content/uchwały/VII_kadencja/za%C5%82_100-2021-VII_Raport_Weterynaria_2021.pdf.

²³ <https://wetsystems.org.pl/WetSystemsInfo/zinfo.html>.

Tabela 1. Liczba zakładów weterynarii

	Województwo	Liczba zakładów weterynarii
1.	dolnośląskie	573
2.	kujawsko-pomorskie	412
3.	lubelskie	478
4.	lubuskie	149
5.	łódzkie	497
6.	małopolskie	498
7.	mazowieckie	1 248
8.	opolskie	172
9.	podkarpackie	289
10.	podlaskie	318
11.	pomorskie	417
12.	śląskie	631
13.	świętokrzyskie	197
14.	warmińsko-Mazurskie	359
15.	wielkopolskie	793
16.	zachodniopomorskie	240
	ogółem	7 271

Źródło: <https://wetsystems.org.pl/WetSystemsInfo/zinfo.html>.

B) Wpływ na społeczeństwo w ujęciu pieniężnym i niepieniężnym

Według Wnioskodawców „regulacja będzie miała pozytywne skutki społeczne, gdyż zaproponowane w niej rozwiązania umożliwią sprawniejsze realizowanie przez organy samorządu lekarzy weterynarii jego ustawowych kompetencji i zadań, zwłaszcza tych dotyczących indywidualnych spraw obywateli. W szczególności projektowana ustawa pozwoli lekarzom weterynarii lepiej dbać o zdrowie leczonych zwierząt”. Można jednak mieć pewne wątpliwości, czy przyjęcie proponowanej regulacji wywoła wskazywane przez Wnioskodawców skutki. O ile regulacja zapewne pozwoli na sprawniejsze działanie samorządu zawodowego, o tyle jej wpływ na indywidualne sprawy obywateli wydaje się być przez Wnioskodawców przeceniany. Trudno jest dowieść, że proponowana zmiana przepisów dotycząca funkcjonowania izb lekarsko-weterynaryjnych bezpośrednio pozwoli lekarzom weterynarii lepiej dbać o zdrowie leczonych zwierząt.

Proponowane zmiany, jak wskazują Wnioskodawcy, wynikają z konieczności usprawnienia działania samorządu lekarzy weterynarii. Projektowane regulacje dotyczące szkolenia zawodowego oraz technicznych aspektów organizacji samorządu nie budzą wątpliwości i ich skutki powinny być pozytywne, jednak propozycje dotyczące zmian sposobu administrowania sprawami samorządu, a także dotyczące ustalania wymogów i standardów dla usług weterynaryjnych, nie są tak jednoznaczne i mogą rodzić istotne skutki społeczne.

Ważna z perspektywy skutków społecznych zmiana dotyczy rejonowych zebrań wyborczych. Zakłada ona modyfikację zasad ustalania rejonów wyborczych

i usunięcie wymogu uczestnictwa co najmniej połowy członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, którzy wykonują zawód na terenie rejonu wyborczego. W obecnych warunkach, przy historycznie rekordowej liczbie lekarzy weterynarii, jak wskazują Wnioskodawcy, wybór delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii jest utrudniony. Trudno jednak uznać, że jest to argument wystarczający do przyjęcia proponowanej zmiany przepisów. Co więcej, zniesienie wymogu reprezentatywności może prowadzić do wypaczenia procesu wyborczego i nadużyć. Tym samym istnieje ryzyko, że przyjęcie proponowanych zmian może przynieść skutki negatywne dla samorządu zawodowego, rozumianego jako „zrzeszenie osób wykonujących ten sam zawód i podlegających tożsamym normom właściwym tylko dla tego zawodu, powstałe w celu reprezentowania ich interesów”. W tym kontekście nie jest do końca zrozumiałe, dlaczego Wnioskodawcy nie proponują żadnych rozwiązań zabezpieczających proces wyborczy. Jak słusznie wskazano w procesie konsultacji społecznych, likwidacja kworum w wyborach „może prowadzić do sytuacji, w której decyzje dotyczące całej grupy zawodowej będą podejmowane przez niewielką liczbę głosujących, co sprzyja centralizacji władzy i ogranicza mechanizmy kontrolne. W efekcie może dojść do zmniejszenia rzeczywistej partycypacji członków, osłabienia demokratycznego charakteru samorządu i erozji zaufania do jego organów”²⁴.

Ryzyko wystąpienia negatywnych skutków może się również pojawić w przypadku proponowanej zmiany dotyczącej wprowadzenia możliwości skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej przez prezesa rady okręgowej. Dokonanie skreślenia w przypadku śmierci członka izby nie budzi wątpliwości, jednak wprowadzenie podstawy jednoosobowego rozstrzygnięcia w przypadku innych sytuacji rodzi ryzyko nadużyć.

Proponowane przyznanie Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej kompetencji do ustalania standardów usług może rodzić istotne konsekwencje dla osób wykonujących zawód lekarza weterynarii oraz zakładów weterynaryjnych. Niejasność dotycząca statusu takich standardów może budzić zaniepokojenie. Jak słusznie wskazano w konsultacjach społecznych projektu: „choć w uzasadnieniu mowa jest o *soft law*, z proponowanej zmiany prawa nie wynika, że standardy te nie staną się obowiązkowe, na przykład jako podstawa odpowiedzialności zawodowej lub wymóg dla zakładów weterynaryjnych”²⁵. Arbitralne ustalanie standardów może mieć wpływ na koszty prowadzonej działalności weterynaryjnej i w efekcie przekładać się na wzrost cen usług weterynaryjnych. Warto podkreślić, że koszty usług weterynaryjnych mogą mieć istotne znaczenie z perspektywy nie tylko osób prowadzących hodowle zwierząt gospodarskich, ale także istotnej części społeczeństwa posiadającej zwierzęta domowe. Wskazuje się bowiem, że na koniec 2021 r. w Polsce żyło 20 692 600 zwierząt domowych, w tym 7 936 300 psów, 7 037 100 kotów i 5 719 100 pozostałych zwierząt domowych (króliki, gryzonie, ptaki domowe, gady, ryby akwariowe)²⁶. Co więcej, w ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zwierząt domowych, zwłaszcza kotów i psów²⁷.

²⁴ ID ankiety: 11273.

²⁵ ID ankiety: 11273.

²⁶ Raport Euromonitora! Branża zoologiczna w Polsce, <https://zoobranza.com.pl/raport-euromonitora-branza-zoologiczna-w-polsce/>.

²⁷ FEDLAF, Annual Report 2024, <https://europeanpetfood.org/about/annual-report/>.

Konsultacje społeczne projektu wzbudziły znikome zainteresowanie. Wzięło w nich udział 7 osób. Większość z komentujących uważała, że przyjęcie ustawy jest potrzebne i akceptowała przedstawione rozwiązania. Zarazem tylko jedna osoba zgłosiła komentarz do całości projektu – krytyczny, ale dokonujący systematycznej oceny projektu²⁸.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

W DSR Wnioskodawcy wskazali, że wejście w życie proponowanej regulacji nie wywoła skutków gospodarczych. Wydaje się jednak, że pewne skutki o charakterze ekonomicznym mogą być spowodowane przez zmiany przepisów zawarte w projektowanym art. 10 ust. 2 pkt 7a oraz w art. 39 ust.1 pkt 18. u.z.l.w.

Dodanie punktu 7a w art. 10 ust. 2 u.z.l.w. dotyczącym wykonywania zadań samorządu lekarzy weterynarii rozszerza listę czynności, jakie w szczególności wykonuje samorząd, o „organizowanie, współorganizowanie lub certyfikowanie szkoleń i egzaminów szkoleniowych dla lekarzy weterynarii, przy czym realizacja tych działań może się wiązać z częściową lub pełną odpłatnością”. Wprowadzenie przepisu może spowodować większą aktywność samorządu lekarsko-weterynaryjnego w zakresie organizowania lub współorganizowania szkoleń i zwiększenie ich dostępności dla lekarzy weterynarii. W takim przypadku zwiększy się konkurencja na rynku szkoleń i podmioty działające w tym sektorze, aby przyciągnąć klientów, mogą obniżyć ceny oferowanych kursów, czy też zwiększyć ilość szkoleń certyfikowanych w swojej ofercie. Uzyskanie certyfikatu związane jest z koniecznością uiszczenia przez organizatorów opłaty²⁹, co z kolei może wpłynąć na podniesienie ceny takiego kursu. Zakres ewentualnych zmian cen kursów i szkoleń weterynaryjnych jest jednak trudny do przewidzenia. Obecnie na rynku dostępna jest duża ilość kursów i szkoleń dla lekarzy weterynarii, istnieją również mechanizmy certyfikowania szkoleń w ramach Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii.

Wnioskodawcy zaproponowali także przepis (art. 39 ust.1 pkt 18 u.z.l.w.), który ma umożliwić samorządowi lekarzy weterynarii określanie wymagań i minimalnych standardów dla poszczególnych usług weterynaryjnych. W zależności od sposobu realizacji, przepis ten może mieć znaczące skutki gospodarcze dotyczące zarówno samych lekarzy weterynarii, jak i właścicieli zwierząt. W projekcie nie określono, jaki zakres usług weterynaryjnych będzie objęty nowymi regulacjami, ani stopnia szczegółowości, z jakim standardy i wymagania będą określane. Ewentualne wystąpienie skutków gospodarczych będzie ściśle związane z tymi parametrami. W przypadku, gdy określenie minimalnych standardów polegać będzie na przygotowaniu zbioru zasad Dobrej Praktyki Weterynaryjnej, które obejmować będą

²⁸ ID ankiety: 11273.

²⁹ Obecnie jest to 10% odpisu z opłat pobieranych przez organizatora szkolenia, które przekazywane jest Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej na finansowanie działalności Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii, zob. uchwała nr 20/2022/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii, https://veto.pl/wp-content/uploads/2024/06/zal_2_uch_39-2023-VIII_tekst_jedn_uchwala_20-2022-VIII_Samorzadowe_Cen.pdf.

ogólny zarys procedur i schematów badania w konkretnych sytuacjach, skutków gospodarczych nie należy się spodziewać. Jeśli jednak określone zostaną szczegółowe procedury i instrukcje przewidujące np. konieczność wykonania określonych badań laboratoryjnych, wpłynie to na podwyższenie kosztów działalności lekarzy weterynarii, a co za tym idzie, przełoży się na wyższe ceny usług weterynaryjnych dla klientów. Obawy takie wyrażone zostały również w trakcie konsultacji społecznych³⁰.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W opinii Wnioskodawców projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja projektowanej regulacji będzie oddziaływać na ministra właściwego do spraw rolnictwa w związku z powołaniem dodatkowych 6 członków Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii³¹. Projekt będzie także oddziaływać na Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: PIWet-PIB) w zakresie prowadzenia obsługi administracyjnej KSLW w zwiększonym składzie – z 26 do 32 lekarzy weterynarii³². Wprowadzie PIWet-PIB jest wyłączony z katalogu jednostek sektora finansów publicznych (por. art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³³), niemniej jednak jako państwowy instytut badawczy może otrzymywać dotację celową na finansowanie realizacji zleconych zadań, której wysokość jest określana w ustawie budżetowej, na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej (por. art. 21 ust. 6 z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych³⁴). Jakkolwiek w kontekście wnioskowanej przez Wnioskodawców zmiany należy zauważyć, że stosownie do § 1 załącznika do zarządzenia nr 66/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w sprawie zasad określenia zasad finansowania Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii³⁵, „działania KSLW finansowane są ze środków pochodzących z:

- odpisu w wysokości 10% wpłat wnoszonych przez uczestników szkoleń specjalizacyjnych i przekazywanych przez uczelnie publiczne prowadzące szkolenia specjalizacyjne oraz przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
- opłat wnoszonych przez uczestników szkoleń specjalizacyjnych za udział w egzaminie specjalizacyjnym (...).”

³⁰ ID ankiety: 11273.

³¹ Zob. art. 2 projektowanej ustawy.

³² Zob. art. 1 pkt 1 projektowanej ustawy.

³³ Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.

³⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 534.

³⁵ Podstawę prawną finansowania działania KSLW stanowi:

- 1) ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, op. cit.; ustawa nakłada obowiązek obsługi administracyjnej na PIWet-PIB (por. art. 3c ust. 8);
- 2) zarządzenie nr 66/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w sprawie zasad określenia zasad finansowania Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 3g u.z.l.w. „koszty uzyskania tytułu specjalisty pokrywają zainteresowani lekarze weterynarii lub jednostki organizacyjne kierujące lekarzy weterynarii na szkolenie specjalizacyjne”.

W opinii Przewodniczącego KSLW „zwiększenie liczby członków Komisji z obecnych 26 do proponowanych 32 nie będzie wymagało zmiany w sposobie finansowania Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Z danych finansowych dotyczących rozliczenia działalności w/w Komisji w latach 2020-2024 oraz 2016-2020 wynika, że działalność w obydwu analizowanych okresach zakończyła się nadwyżką. Kwota, która została rozliczona, pozwala założyć, że obecny sposób finansowania zabezpiecza koszty funkcjonowania Komisji. Przy założeniu, że liczba szkoleń specjalizacyjnych utrzyma się na dotychczasowym poziomie, zwiększenie liczby członków Komisji nie wpłynie negatywnie na rozliczenia finansowe”³⁶.

W świetle powyższych uwag można stwierdzić, że projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych³⁷.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Proponowana zmiana przepisów nie spowoduje istotnej zmiany w zakresie obciążeń administracyjnych. Skutki takie należy wiązać z proponowanym w projekcie nieznacznym rozszerzeniem zakresu informacji podlegających zgłoszeniu do rejestru członków izb lekarsko-weterynaryjnych.

Projektowana regulacja nie będzie wywoływała obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.

Projektowana regulacja może przyczynić się do okresowego wzrostu obciążeń administracyjnych ministra właściwego do spraw rolnictwa – w zakresie powołania dodatkowych 6 członków Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Można oczekiwać, że wydatki z tym związane zostaną sfinansowane ze środków pozostających w dyspozycji właściwego dysponenta środków budżetowych.

Zwiększeniu ulegnie także liczba członków Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii obsługiwanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie obsługi administracyjnej. Koszty z tym związane mogą zostać sfinansowane w ramach dotychczasowej formuły.

³⁶ Opinia Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii (znak sprawy: WCK-002/2/25) sporządzona w związku z zapytaniem BEOS dotyczącym finansowania obsługi administracyjnej KSLW.

³⁷ ID ankiety: 11273.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Proponowane w projekcie zmiany nie budzą istotnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o prognozowane skutki prawne ich wprowadzenia. Część z nich, zgodnie z założeniem Wnioskodawców, może przyczynić się do usprawnienia działania samorządu lekarzy weterynarii. Należy jednak wyrazić wątpliwości odnośnie do propozycji przyznania prezesowi okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej kompetencji do wydawania decyzji o skreśleniu lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. Decyzja o skreśleniu z rejestru powinna należeć do organu samorządu zawodowego, którym prezes okręgowej rady nie jest. W wyniku przyjęcia proponowanej zmiany może natomiast powstać wątpliwość dotycząca charakteru prawnego decyzji prezesa, trybu i możliwości jej zaskarżenia. Decyzja ta nie będzie zaskarżalna w trybie ustalonym dla uchwał organów samorządu. Wątpliwości budzi także propozycja przyznania Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej kompetencji do określania wymagań lub minimalnych standardów dla poszczególnych usług weterynaryjnych. Uzasadnienie projektu wskazuje, że wymienione wymagania i minimalne standardy nie miałyby charakteru wiążącego, a ich stosowanie przez lekarzy weterynarii nie byłoby egzekwowane. Tymczasem w świetle obowiązujących przepisów obowiązkiem ustawowym lekarzy weterynarii jest przestrzeganie uchwał władz i organów samorządu. Nie sposób wykluczyć, że naruszenie ustalonych wymagań i minimalnych standardów będzie mogło być rozpatrywane w kontekście odpowiedzialności zawodowej.

2. Skutki społeczne: Należy się spodziewać, że proponowana regulacja będzie miała marginalny wpływ na społeczeństwo.

3. Skutki gospodarcze: Potencjalne skutki gospodarcze projektu obejmujące lekarzy weterynarii i ich klientów zależą będą w znacznym stopniu od sposobu, w jaki wdrożone zostaną przepisy określające wymagania i minimalne standardy dla poszczególnych usług weterynaryjnych.

4. Skutki finansowe: Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego.

5. Rozwiązania zagraniczne: We wszystkich trzech analizowanych państwach – Czechach, Finlandii i Niemczech – przyjmowane przez samorządy wytyczne dotyczące wykonywania usług weterynaryjnych nie mają formalnego umocowania w aktach prawnych. W Czechach Izba Lekarzy Weterynarii, choć upoważniona do ustalania warunków działalności leczniczo-profilaktycznej, nie posiada wyraźnego uprawnienia do przyjmowania wytycznych w tym zakresie. W Finlandii, w której lekarze weterynarii są stowarzyszeni nie w ramach izby, a stowarzyszenia prawa prywatnego, zalecenia tej instytucji także pozostają wyłącznie rekomendacjami.

W Niemczech szczegółowe normy praktyki weterynaryjnej ustalane są przez izby działające na poziomie krajów związkowych, natomiast federalna ustawa weterynaryjna nie przewiduje przyjmowania minimalnych standardów.

Autorzy:

dr Tomasz Jaroszyński, naczelnik wydziału (pkt I-III)

Daniela Kupis, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr Adam Karczmarek, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

dr hab. Wojciech Zgliczyński, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Dorota Ogryczak, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr Olga Olkowska, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/